

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5082711-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

IMPETRANTE: OSVALDO OROZINO BORGES

IMPETRANTE: LUIS THOMAZ TOLISANO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MACAÉ

IMPETRADO: GABINETE 22

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO, ATÉ QUE A QUESTÃO DE DIREITO TRATADA NO PROCESSO PREVENTO FOSSE DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA, NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO CASO, RESTA EVIDENTE O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES, A JUSTIFICAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS, PARA JULGAMENTO CONJUNTO, COMO FORMA DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES, OBSERVANDO-SE AS REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ALUDIDAS NO ART. 54 DO CPC. EM CONSEQUÊNCIA, ESTANDO O PROCESSO DE 2023 SUSPENSO, ATÉ QUE A CONTROVÉRSIA SOBRE O TEMPO ESPECIAL DO VIGILANTE SEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA PELAS CORTES SUPERIORES, DEVE O FEITO DE ORIGEM, AJUIZADO EM 2024, TAMBÉM FICAR SOBRESTADO, PARA FINS DE POSTERIOR JULGAMENTO CONJUNTO COM AQUELE OUTRO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, com baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5082711-65.2024.4.02.5101

510014839554 .V5

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5082711-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

IMPETRANTE: OSVALDO OROZINO BORGES

IMPETRANTE: LUIS THOMAZ TOLISANO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MACAÉ

IMPETRADO: GABINETE 22

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu, de plano, a inicial da presente ação mandamental.

VOTO

Não sendo caso de retratação, submeto o recurso de agravo, interposto no prazo regimental, ao julgamento deste Colegiado.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão do juízo da 1ª Vara Federal de Macaé que, nos autos de origem, determinou o sobrestamento do feito, até que a questão de direito tratada no processo preventivo ("*possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo*") fosse definitivamente resolvida, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (processo 5002500-94.2024.4.02.5116 - evento 11.1).

O impetrante alega que o processo suspenso não busca o reconhecimento da especialidade do tempo especial pelo exercício da atividade de vigilante, não, havendo, portanto, razão para o sobrestamento.

Pede a concessão da liminar, *inaudita altera pars*, para cancelamento da suspensão processual, com retomada a instrução, a fim de que, ao final, seja analisado o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem o tempo especial de que trata o Tema 1.031 do STJ.

A petição inicial da presente ação constitucional foi indeferida, sob a seguinte fundamentação:

"O impetrante não mencionou que ajuizou duas ações previdenciárias, a de nº 5003560-39.2023.4.02.5116/RJ, na qual ele pleiteia a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, cujo processo se encontra suspenso, em razão da discussão relativa ao reconhecimento do tempo especial, decorrente do desempenho da atividade de vigilante (evento 14.1 dos autos respectivos), e a de nº 5002500-94.2024.4.02.5116/RJ, na qual o ora impetrante igualmente pleiteia a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, porém, sem contagem de tempo especial pelo exercício da função de vigilante, razão pelo qual ele questiona a determinação de sobrestamento do feito.

Ante à existência de conexão entre as ações, após redistribuição do segundo processo ao juízo prevento, os dois feitos foram reunidos para julgamento conjunto, conforme claramente explicitado, nas decisões lançadas nos eventos 5.1 e 11.1 dos autos do processo de origem:

Evento 5.1:

"Contudo, embora as ações indiquem processos administrativos diferentes, tal circunstância não afasta a identidade do pedido existente entre elas, qual seja, o de concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Ademais, ainda que a pretensão específica de reconhecimento da atividade de vigilante como tempo especial não tenha se repetido na segunda demanda, outros períodos controvertidos são trazidos ao debate em ambos os processos, como por exemplo, o período trabalhado no Município de Arraial do Cabo, que o autor pretende seja reconhecido como tempo especial."

Constato, assim, conexão entre este feito e o de nº 5003560-39.2023.4.02.5116, motivo pelo qual determino a reunião dos processos, para fins de julgamento conjunto, nos termos do artigo 55, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.

Redistribua-se o presente feito ao Juízo da 1ª Vara Federal de Macaé, por dependência ao processo de nº 5003560-39.2023.4.02.5116."

Evento 11.1:

"A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.831.371/SP, determinou a suspensão da tramitação dos processos, em todo território nacional, que versem sobre a "possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo", decidindo o STJ afetar, sob o Tema 1.031, o citado recurso ao rito do art. 1.036, §5º, do Código de Processo Civil.

Considerando a conexão dos presentes autos com os do processo nº 5003560-39.2023.4.02.5116, conforme Despacho de evento 5, onde a pretensão da parte autora envolve o tema acima transcrito, eis que pleiteou o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante em período posterior à edição da Lei nº 9.032/1995 e do Decreto nº 2.172/1997, determino o sobrestamento deste processo, no aguardo da decisão sobre a matéria em questão pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça."

Ora, fica claro que, a fim de evitar decisões conflitantes e observar o princípio da economia processual, a reunião dos feitos se justifica e, no caso, a suspensão do primeiro processo atinge o segundo, objeto do presente Mandado de Segurança.

Com efeito, a controvérsia de outras questões jurídicas discutidas nos dois processos, ainda que um deles não envolva o Tema 1.031, caracteriza a conexidade entre as ações (art. 55 do CPC), com possibilidade de decisões contraditórias e desprestígio para o Judiciário, o que enseja a necessidade de reunião das ações, a fim de que sejam **decididas simultaneamente**, nos exatos termos do artigo 55, parágrafos 1º e 3º do Código de Processo Civil.

Em sendo assim, a determinação de suspensão do segundo processo, na fase de conhecimento, não configura decisão teratológica, passível de conhecimento, em sede de Mandado de Segurança, nos estritos termos do Enunciado 73 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

"É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado".

Ante o exposto, **INDEFIRO, DE PLANO, A PETIÇÃO INICIAL**, com fundamento no art. 5º, II, c/c art. 10, ambos da Lei nº 12.016/09, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015".

Em que pese o inconformismo do agravante, a decisão acima transcrita é clara, ao explicitar a conexidade entre as ações, pois, independentemente do tempo de exercício da atividade de vigilante, existem outras questões jurídicas comuns nos dois processos, nos quais o impetrante pleiteia a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

Somente a título de exemplo, no primeiro processo (de nº 5003560-39.2023.4.02.5116), para concessão daquele benefício, além do tempo especial de atuação como vigilante, o autor também pretende ver reconhecidos os tempos comuns de serviço militar e outro laborado perante a empresa JH MAMEDE MÁQUINAS DE ESCRITORIO (Ev. processo 5003560-39.2023.4.02.5116/RJ, evento 1, INIC1):

ASSIM, PRETENDE O AUTOR (CONFORME PLANILHA ABAIXO) QUE SEJAM CONSIDERADOS COM ESPECIAIS E CONVERTIDOS A TEMPOS COMUM CASO NÃO COMPORTE 25 ANOS ININTERRUPTOS OS SEGUINTE PERÍODOS COM ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA OU COM APRESENTAÇÃO DOS PPPs, NOS TERMOS DO ANEXO DO ART. 2º DO DECRETO Nº 53.831, DE 25 DE MARÇO DE 1964:							
	Empresa	Período		Tempo			Função Exercida
		Ano	Mês	Dias			
01	SERVIÇO MILITAR	04/02/1985	13/12/1985	00	10	10	COMUM
02	JH MAMEDE MÁQUINAS DE ESCRITORIO	01/07/1986	01/01/1987	00	06	01	COMUM

ASSIM, PRETENDE AINDA O AUTOR QUE SEJA COMPUTADO TODOS OS PERÍODOS CONSTANTES DA CTPS E NÃO CONSTANTES NO CNIS.							
---	--	--	--	--	--	--	--

No segundo processo (de nº 5002500-94.2024.4.02.5116), cuja decisão de sobrestamento ensejou a propositura da presente ação mandamental, o autor também postula os dois tempos comuns acima referidos (processo 5002500-94.2024.4.02.5116/RJ, evento 1, INIC1):

ASSIM, PRETENDE O AUTOR (CONFORME PLANILHA ABAIXO) QUE SEJAM CONSIDERADOS COM ESPECIAIS E CONVERTIDOS A TEMPOS COMUM CASO NÃO COMPORTE 25 ANOS ININTERRUPTOS OS SEGUINTE PERÍODOS COM ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA OU COM APRESENTAÇÃO DOS PPPs, NOS TERMOS DO ANEXO DO ART. 2º DO DECRETO Nº 53.831, DE 25 DE MARÇO DE 1964:							
	Empresa	Período		Tempo			Função Exercida
		Ano	Mês	Dias			
01	SERVIÇO MILITAR	04/02/1985	13/12/1985	00	10	10	TEMPO COMUM CONTROVERSO
02	JH MAMEDE MÁQUINAS DE ESCRITORIO CONFEDERAL	01/07/1986	01/01/1987	00	06	01	TEMPO COMUM CONTROVERSO

Tem-se, então, evidente a relação de identidade entre as duas ações, as quais estão ligadas, não só pelo objeto comum (*concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição*), como também pela identidade de causas de pedir (*tempos contributivos comuns*), o que configura conexão, nos exatos termos no artigo 55 do CPC, devendo, então, ser elas reunidas, nos termos do parágrafo primeiro daquele mesmo artigo.

Com efeito, o evidente o risco de decisões conflitantes, justifica a reunião dos processos para julgamento conjunto, diante das regras de modificação de competência aludidas no art. 54 do CPC. Em consequência, estando o processo preventivo, ajuizado em 2023, suspenso, até que a controvérsia sobre o tempo especial do vigilante seja definitivamente resolvida pelas Cortes Superiores, deve o feito de origem, ajuizado em 2024, também ficar sobrestado posterior julgamento conjunto com aquele outro.

Ante o exposto, **VOTO** no sentido de **CONHECER** e **NEGAR PROVIMENTO** ao Agravo. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, com baixa.